

1010605-71.2022.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: LIGIA DAL COLLETTU BUENO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... a sustentar que não há comprovação do furto, não obstante o boletim de ocorrência acostado à p. 28, bem como o aviso de sinistro à seguradora (p. 34).

De rigor, portanto, o acolhimento da pretensão autoral de indenização por dano material, amparada nos documentos de p. 51/66.

A despeito da incontrovérsia da narrativa inicial, descabe, no entanto, o pedido de indenização por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro nº 835, São Paulo-SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1010605-71.2022.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1010605-71.2022.8.26.0016

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Antonio Alves de Oliveira

Requerido:

Sendas Distribuidora S/A (Assaí Atacadista)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LIGIA DAL COLLETTU BUENO

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Não tendo sido arguidas preliminares, passo ao exame do mérito.

O pedido procede em parte.

A versão inicial está incontroversa, tendo o réu se limitado a sustentar que não há comprovação do furto, não obstante o boletim de ocorrência acostado à p. 28, bem como o aviso de sinistro à seguradora (p. 34).

De rigor, portanto, o acolhimento da pretensão autoral de indenização por dano material, amparada nos documentos de p. 51/66.

A despeito da incontrovérsia da narrativa inicial, descabe, no entanto, o pedido de indenização por lucros cessantes.

O autor não trouxe prova ou ao menos esclareceu por quanto tempo ficou impedido de exercer suas atividades laborais, em razão do furto, firmando seu pedido unicamente na captura das telas sistêmicas de p. 46/47, que, aparentemente, descreve os ganhos

que ele obteve em um mês. Ocorre, todavia, que tal extrato pretérito trazido pelo autor para quantificar seu pedido é insuficiente para comprovar o prejuízo por lucros cessantes, considerando-se que ele exerce atividade autônoma e de faturamento variável.

A propósito: Acidente de trânsito- colisão traseira- revelia recurso em face do não acolhimento do pedido de lucros cessantes veículo utilizado para transporte coletivo via Uber ganhos e atividades eventuais passados que não comprovam montante a receber futuro lucros cessantes que devem ser comprovados ausência de provas - sentença mantida por seus fundamentos. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0022329-70.2017.8.26.0564; Relator (a):Fernando de Oliveira Domingues Ladeira; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de São Bernardo do Campo - Anexo do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 04/06/2018; Data de Registro: 04/06/2018)

É o necessário.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o fim de condenar o réu ao pagamento da quantia de R\$ 239,76 a título de indenização por danos materiais, com incidência de correção monetária calculada pela tabela prática do E. TJSP., desde os respectivos desembolsos, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em corolário, JULGO EXTINTO o processo COM resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei 9.099/95.

Para fins de recurso nominado, o prazo para recurso é de 10 (dez) dias começando a fluir a partir da intimação da sentença, devendo ser interposto por advogado.

Na eventualidade de ser interposto recurso, o recorrente deverá recolher o preparo recursal na forma da Súmula 13, do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, publicado em 12.06.2006, com a seguinte redação: O preparo no juizado especial cível, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, e deverá corresponder à soma dos seguintes itens: a) 1% sobre o valor atualizado da causa, no mínimo de 5 UFESPs (inciso I, do art. 4º. da Lei 11.608/2003), b) 4% sobre o valor da condenação - Lei 15.855 de 02/07/2015, ou se não houver, do valor da causa atualizado, observando-se a quantia de, no mínimo, 5 UFESPs (inciso II, do art. 4º. da Lei 11.608/2003), c) soma do valor das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, etc), conforme Comunicado CG nº 1530/2021.

O valor do preparo deve ser recolhido no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Não existe possibilidade de complementação, caso haja recolhimento de valor inferior ao devido, conforme restou decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg na Rcl 4.885/PE) e estabelecido nos Enunciados 80 do FONAJE e 39 e 82 do FOJESP, não se aplicando o disposto no art. 1007 do CPC.

Caso haja eventual pleito de gratuidade, além da declaração de hipossuficiência, a parte que o postular deverá apresentar as duas últimas declarações de bens e rendimentos utilizadas para fins de imposto de renda perante a Receita Federal, ou caso se declare, sob as penas da lei, contribuinte isenta de I.R., deverá anexar os dois últimos comprovantes de rendimentos mensais, no prazo de cinco dias ou junto com eventual recurso interposto, sob pena de indeferimento do benefício postulado. Para início da fase de cumprimento de sentença, o peticionamento deverá observar os termos do Comunicado CG nº 1789/2017.

P.I.C

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA